PREGÃO ELETRÔNICO

1004/2026

OBJETO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R$ 209.022,07

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

30/04/2026 às **08h00 (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

AMPLA CONCORRÊNCIA

Sumário

PREÂMBULO 3
1. DO OBJETO 3
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4
3. ORÇAMENTO ESTIMADO 5
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 5
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 8
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 9
7. DA FASE DE JULGAMENTO 12
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 15
9. DO TERMO DE CONTRATO 17
10. DOS RECURSOS 18
11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 18
12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 21
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 21
14. FORO 22
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 23
ANEXO II – MODELO: DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 45
ANEXO III – MODELO: DECLARAÇÃO – ART. 7º CF 46
ANEXO IV – MODELO: DECLARAÇÃO ME/EPP/MEI 47
ANEXO V – MODELO: DECLAR. INEXIST. DE FATO IMPEDITIVO 48
ANEXO VI – MODELO: PROPOSTA DE PREÇOS 49
ANEXO VII – TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO 50
ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 51
ANEXO IX – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 61
ANEXO X – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 64

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1004/2026

(Processo de Despesa n°0023/2026)

A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA, com sede nesta cidade de Franca – SP, à Rua da Câmara, nº 01, Parque das Águas, inscrita no CNPJ sob nº 49.219.538/0001-80, por determinação do Senhor Presidente VEREADOR FRANSÉRGIO GARCIA, e por intermédio do Departamento de Compras e Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 11.748/2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

PREÂMBULO

- As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este Edital e seus anexos, que dele fazem parte integrante.
- O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de criptografia e de autenticação que asseguram condições adequadas de segurança em toda etapa do certame.
- A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial no sítio do Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br.
- A sessão pública de processamento da licitação será conduzida por pregoeiro, com suporte da Equipe de Apoio designados, como consta nos autos do processo em epígrafe, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.
- O certame será realizado através da utilização do Portal de Compras Públicas em sua página respectiva a processos licitatórios (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/).
- O Edital estará disponível gratuitamente no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Franca e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br .
- O presente edital se submete integralmente à Lei Complementar 123/2006 e alterações.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formado por 16 (dezesseis) itens, conforme tabela constante no Termo de Referência/Projeto Básico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123 de 2006.

2.7. Não poderão disputar esta licitação:

2.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

2.7.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.7.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

2.14. A vedação de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. ORÇAMENTO ESTIMADO

3.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

4.6.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

4.6.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

4.6.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

4.6.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

4.6.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

4.6.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

4.6.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

4.7. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto nº 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao benefício do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021.

4.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3, 4.5 ou 4.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema.

4.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Marca.

5.1.2. Fabricante.

5.1.3. . Valor expresso em Reais (R$).

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do lote.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valor entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem reais).

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto.

6.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação , sem prejuízo da aplicação da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18.5. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.20.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.20.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do Decreto nº 11.430, de 2023, e da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 382, de 17 de setembro de 2025;

6.20.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025.

6.21. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.21.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.21.2. empresas brasileiras;

6.21.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.21.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.23.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.23.5. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP e

7.1.4. Lista de licitantes inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União.

7.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto às sanções previstas na Lei n° 8.429, de 1992 , também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

7.3. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidôneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU.

7.4. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

7.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

7.5.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. não cumpra os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de Referência.

7.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.9. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:

7.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Em contratação de obras e serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.10.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, contratação semi-integrada ou contratação integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.10.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

7.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.12.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semiintegrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

7.12.3. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.12.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

7.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.15. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

7.16. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.17. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.18. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.19. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.20. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei .

8.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8.12. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.

8.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.12.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até horas , para:

8.14.1. a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

8.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.14.3. suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

8.14.4. suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

8.16. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem

8.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente

9.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá:

a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias úteis; ou

c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

9.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

9.6.1. A existência do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.

10.DOS RECURSOS

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico https://transparencia.franca.sp.leg.br.

11.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

11.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

11.1.5. fraudar a licitação

11.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. advertência;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **20 (vinte) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

12.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-mail willian.cg@franca.sp.leg.br.

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

13.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no sitio eletrônico da Câmara Municipal de Franca, disponível no endereço eletrônico: https://transparencia.franca.sp.leg.br, e na plataforma do Portal de Compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/).

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo de Declaração de Habilitação

Anexo III – Modelo de Declaração de atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

Anexo IV – Modelo de Declaração de ME/EPP/MEI

Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de fato impeditivo

Anexo VI – Modelo de Proposta de Preço

Anexo VII - Minuta de Contrato

Anexo VIII – Termo de Ciência e Notificação

Anexo IX – Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP

14.FORO

14.1. Para as questões suscitadas no transcorrer deste Procedimento Licitatório, bem como na execução de futuro contrato, não resolvidos por via administrativa, fica desde já eleito o Foro da Comarca de Franca, Estado de São Paulo, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam.

Câmara Municipal de Franca, 01 de abril de 2026.

VEREADOR FRANSÉRGIO GARCIA

Presidente da Câmara Municipal de Franca

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO DE DESPESA Nº 23/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 01004/2026**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO **FINALIDADE: CONTRATAÇÃO**

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Objeto

1.1.1. Aquisição de equipamentos de segurança, compreendendo solução integrada de videomonitoramento IP, controle de acesso por reconhecimento facial, armazenamento de imagens e infraestrutura de rede, incluindo o fornecimento dos equipamentos e a fixação física das câmeras, dos equipamentos de reconhecimento facial e dos access points nos locais definidos pela Administração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

1.2. Especificação resumida dos itens

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES			
ITEM	**DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO**	**QTD.**	**UNIDADE DE MEDIDA**
1	Gateway Dream Machine Pro, modelo UDM-Pro, marca Ubiquiti.	1	un.
2	Switch de Agregação (Aggregation), modelo USW-Aggregation, marca Ubiquiti.	1	un.
3	Switch Standard 24, modelo USW-24, marca Ubiquiti.	10	un.
4	Switch Pro 24 POE, modelo USW-Pro-24-POE (400W), camada 3, 24 portas, marca Ubiquiti.	4	un.
5	Switch Pro XG 10 PoE, modelo USW-Pro-XG-10-PoE (400W), marca Ubiquiti.	1	un.
6	Access Point, modelo U6+, marca Ubiquiti, **com fixação nos locais**.	5	un.
7	Cabo de Conexão Direta 10G 1 (um) metro, modelo UACC-DAC-SFP10-1M, marca Ubiquiti.	4	un.
8	Cabo de Conexão Direta de Longo Alcance 10G, 5 metros, modelo UACC-AOC-SFP10-5M, marca Ubiquiti.	8	un.
9	Adaptador SFP+ para RJ45, modelo UACC-CM-RJ45-MG, marca Ubiquiti.	4	un.
10	Network Video Recorder Pro, marca Ubiquiti, modelo UNVR-Pro. Cada NVR com 7 HDs Ubiquiti de 8TB, totalizando 14 HDs. Modelo dos HDs: Ubiquiti	2	un.

	SATA HDD Enterprise de 3,5" 8 TB, modelo UACC-HDD-E-8TB.		
11	Câmera Turret, modelo UVC-G5-Turret-Ultra, marca Ubiquiti, **com fixação nos locais.**	21	un.
12	Câmera Bullet, modelo UVC-G5-Bullet, marca Ubiquiti, **com fixação nos locais.**	15	un.
13	Kit de identificação facial G3 Starter Kit Pro, modelo UA-G3-SK-Pro, marca Ubiquiti, **com fixação nos locais.**	9	un.
14	Magnetic Lock, modelo UA-Lock-Magnetic-270 kg, marca Ubiquiti.	3	un.
15	Patch Panel Descarregado 24 Portas.	13	un.
16	Keystone jack 90° CAT 6.	350	un.

1.2.1. A indicação da plataforma UniFi (Ubiquiti) fundamenta-se na necessidade de padronização da infraestrutura tecnológica existente, bem como na garantia de compatibilidade e interoperabilidade entre os equipamentos. A adoção de solução diversa implicaria fragmentação do gerenciamento dos sistemas, aumento da complexidade operacional, necessidade de treinamentos adicionais e elevação do tempo médio de reparo, com impacto na disponibilidade dos serviços institucionais. Ademais, foram consideradas soluções de outros fabricantes disponíveis no mercado, sendo constatado que tais soluções não atendem plenamente aos requisitos técnicos e/ou econômicos da Administração, especialmente quanto à compatibilidade com a infraestrutura existente e à existência de custos recorrentes de licenciamento. Dessa forma, conclui-se que a adoção de tecnologia diversa mostra- se tecnicamente inadequada e economicamente desvantajosa, em razão do aumento do custo total de propriedade (Total Cost of Ownership – TCO) e da perda de eficiência na gestão dos sistemas.

1.3. Natureza do objeto

1.3.1. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como bens comuns, uma vez que possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, permitindo que sua especificação seja realizada de forma clara e precisa no edital e neste Termo de Referência, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

1.4. Não enquadramento como bem de luxo

1.4.1. Os equipamentos previstos nesta contratação não se enquadram como bens de luxo, sendo destinados ao atendimento de necessidade administrativa essencial relacionada à segurança institucional, controle de acesso e monitoramento das dependências da Câmara Municipal de Franca, contribuindo para a proteção do patrimônio público, servidores, vereadores e cidadãos que frequentam o prédio.

1.5. Regime de fornecimento

1.5.1. O fornecimento ocorrerá em lote único, considerando a integração tecnológica entre os equipamentos, a necessidade de compatibilidade sistêmica, interoperabilidade entre os dispositivos e gerenciamento centralizado da solução de segurança.

1.6. Vigência da contratação

1.6.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de fornecimento, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

1.7. Parcelamento

1.7.1. A contratação não será parcelada, considerando que os equipamentos compõem solução tecnológica integrada de videomonitoramento, controle de acesso e infraestrutura de rede, cuja divisão poderia comprometer a compatibilidade entre os componentes, dificultar a gestão da solução e gerar riscos à operacionalidade do sistema.

1.8. Estimativa do valor da contratação

1.8.1. O valor estimado da contratação, conforme levantamento preliminar constante do Estudo Técnico Preliminar, é de aproximadamente R$ 188.311,33, devendo a estimativa final ser consolidada por meio de pesquisa de preços realizada na forma do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

1.8.2. O orçamento estimado será divulgado no edital da licitação.

1.9. Modalidade e critério de julgamento

1.9.1. A contratação será realizada mediante Pregão Eletrônico, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

1.9.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por grupo único, considerando a necessidade de fornecimento integrado da solução tecnológica.

1.10. Participação de microempresas e empresas de pequeno porte

1.10.1. A licitação será destinada à ampla participação de empresas, considerando o valor estimado da contratação.

1.10.2. Não haverá reserva de cota para microempresas e empresas de pequeno porte, em razão da contratação ocorrer em grupo único e envolver solução tecnológica integrada.

1.10.3. Todavia, serão assegurados todos os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, especialmente aqueles relativos ao tratamento diferenciado, ao direito de preferência e à regularização fiscal tardia.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Câmara Municipal de Franca desempenha atividades institucionais essenciais ao funcionamento do Poder Legislativo municipal, recebendo diariamente vereadores, servidores, prestadores de serviço e cidadãos que comparecem às dependências do órgão para participação em sessões legislativas, reuniões, audiências públicas e demais atividades administrativas.

2.2. Diante desse fluxo contínuo de pessoas, torna-se necessária a adoção de medidas modernas e eficazes de segurança institucional, capazes de garantir maior controle sobre o acesso às dependências do prédio, bem como proporcionar monitoramento permanente dos ambientes internos.

2.3. Atualmente, observa-se a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de vigilância e controle de acesso existentes, especialmente no que se refere à capacidade de monitoramento das áreas internas, registro de imagens e identificação de usuários autorizados a acessar determinados ambientes.

2.4. Nesse contexto, a implantação de um sistema de videomonitoramento digital integrado a tecnologia de reconhecimento facial permitirá ampliar significativamente o nível de segurança institucional, possibilitando:

2.4.1. monitoramento contínuo das áreas internas do prédio;

2.4.2. registro e armazenamento de imagens para fins de acompanhamento e eventual apuração de ocorrências;

2.4.3. controle automatizado de acesso a ambientes específicos;

2.4.4. identificação de usuários autorizados por meio de tecnologia de reconhecimento facial;

2.4.5. melhoria das condições de segurança para servidores, vereadores, colaboradores e visitantes.

2.5. A adoção de solução tecnológica integrada permitirá ainda a centralização do gerenciamento da infraestrutura de segurança, possibilitando maior eficiência na administração dos equipamentos, monitoramento em tempo real das imagens captadas e gestão adequada dos registros armazenados.

2.6. Além dos dispositivos de captura de imagens e identificação facial, a solução contempla a implantação de infraestrutura de rede adequada ao funcionamento dos equipamentos, incluindo switches gerenciáveis, equipamentos de armazenamento de imagens, dispositivos de conectividade e demais componentes necessários à operação do sistema.

2.7. A implementação desse conjunto de equipamentos contribuirá para o fortalecimento das políticas institucionais de segurança, para a proteção do patrimônio público e para a melhoria das condições de controle e acompanhamento das atividades realizadas nas dependências da Câmara Municipal.

2.8. Destaca-se que a solução foi dimensionada considerando as áreas internas do prédio da Câmara Municipal, conforme levantamento técnico realizado pela equipe responsável, não abrangendo neste momento áreas externas ou estacionamentos.

2.9. Dessa forma, a contratação mostra-se necessária e adequada ao interesse público, visando proporcionar maior segurança institucional, aprimorar o controle de acesso às dependências do órgão e garantir melhores condições de monitoramento das atividades realizadas no interior do edifício.

2.10. A especificação da marca Ubiquiti fundamenta-se, primeiramente, na necessidade de **padronização para compatibilidade técnica com os bens já existentes** no parque tecnológico da Câmara Municipal de Franca. Uma vez que a espinha dorsal da rede institucional já opera sob o ecossistema da linha UniFi, da marca Ubiquiti, a aquisição de novos ativos da mesma linhagem tecnológica é a única garantia de que os dispositivos de rede, segurança e controle de acesso se integrarão física e logicamente. Essa simetria entre o hardware atual e o novo assegura que a

infraestrutura suporte o tráfego massivo de dados das câmeras e dos leitores faciais sem gerar conflitos que comprometam a integridade da rede corporativa.

2.11. A garantia de **interoperabilidade, desempenho e segurança** constitui o segundo pilar para a exclusividade da marca, visto que as soluções de videomonitoramento e controle de acesso da Ubiquiti utilizam protocolos proprietários de alto desempenho. A integração nativa "ponta a ponta" permite que o sistema de reconhecimento facial opere com baixa latência e que o tráfego de vídeo de alta taxa de bits seja priorizado pelos equipamentos de rede, funções que seriam tecnicamente inviáveis ou extremamente instáveis em um ambiente heterogêneo.

2.12. No que tange à **continuidade operacional do sistema**, a adoção do ecossistema UniFi, da Ubiquiti, é vital para assegurar que a gestão da Câmara não sofra interrupções por complexidade administrativa. A utilização da plataforma centralizada UniFi OS permite que a equipe de TI gerencie todos os equipamentos de rede, câmeras, e portas em uma única interface, facilitando o diagnóstico preventivo e agilizando a recuperação em caso de falhas. A introdução de uma marca diversa fragmentaria o gerenciamento, exigindo múltiplas plataformas independentes e treinamentos distintos para a equipe técnica, o que aumentaria o tempo médio de reparo e elevaria drasticamente o risco de indisponibilidade dos sistemas de segurança e rede da Casa.

2.13. A padronização também justifica-se pelo **risco econômico relevante na adoção de solução diversa**, uma vez que o ecossistema Ubiquiti é o único de classe profissional que não impõe taxas de licenciamento de software, mensalidades ou anuidades. Ao contrário de outras marcas que exigem o pagamento recorrente por cada câmera ou equipamento de identificação facial instalado, a solução UniFi representa um investimento de parcela única, convertendo o que seria uma despesa fixa anual em economia real para o erário. Essa economia não é apenas uma estimativa, mas uma característica intrínseca do modelo de negócio da fabricante escolhida, o que a diferencia das demais soluções de classe profissional do mercado. Isso reforça a inviabilidade econômica de qualquer outra marca.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A solução proposta consiste na implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, composto por equipamentos de videomonitoramento IP, dispositivos de reconhecimento facial para controle de acesso, infraestrutura de rede e sistema de armazenamento de imagens,

permitindo o gerenciamento centralizado dos dispositivos e o monitoramento das dependências internas da Câmara Municipal de Franca.

3.2. O sistema será estruturado com base em arquitetura de rede gerenciável, composta por switches, gateway de rede, access points e demais equipamentos necessários à conectividade e ao funcionamento adequado dos dispositivos de segurança.

3.3. Os equipamentos de videomonitoramento serão compostos por câmeras digitais IP de alta resolução, instaladas em pontos estratégicos das áreas internas do prédio, possibilitando a captura contínua de imagens e o acompanhamento em tempo real das atividades realizadas nos ambientes monitorados.

3.4. As imagens captadas pelas câmeras serão direcionadas para equipamentos de gravação e armazenamento de vídeo (Network Video Recorder – NVR), responsáveis pelo gerenciamento das gravações, armazenamento seguro das imagens e disponibilização dos registros para consulta e monitoramento.

3.5. O sistema permitirá o armazenamento e gerenciamento centralizado das imagens, possibilitando a visualização das gravações, a consulta de registros históricos e o acompanhamento das imagens em tempo real por usuários autorizados.

3.6. A solução também contempla a implantação de sistema de controle de acesso por reconhecimento facial, composto por dispositivos de leitura e identificação facial instalados em pontos específicos de acesso às dependências do prédio.

3.7. Essa tecnologia permitirá que o acesso a determinados ambientes seja realizado mediante identificação biométrica facial previamente cadastrada, possibilitando maior controle sobre o fluxo de pessoas e ampliando a segurança em áreas restritas.

3.8. O controle de acesso será integrado ao sistema de gerenciamento da solução, permitindo o cadastro e administração dos usuários autorizados, bem como o registro de eventos relacionados às entradas e saídas nos ambientes monitorados.

3.9. Além dos equipamentos de monitoramento e identificação facial, a solução contempla fechaduras magnéticas para portas de acesso controlado, garantindo que a liberação de entrada seja condicionada à autenticação realizada pelos dispositivos de identificação.

3.10. A infraestrutura tecnológica também inclui equipamentos de rede e conectividade, tais como switches gerenciáveis, cabos de interconexão, patch panels e conectores, garantindo o

funcionamento integrado dos dispositivos e a adequada distribuição da rede de dados necessária para operação do sistema.

3.11. Os equipamentos deverão operar de forma integrada, permitindo gerenciamento centralizado por meio de plataforma unificada, possibilitando a administração da rede, o monitoramento das câmeras, a gestão do armazenamento das imagens e o controle de acesso em um único ambiente de gerenciamento.

3.12. A solução deverá garantir:

3.12.1. funcionamento contínuo e confiável do sistema de monitoramento;

3.12.2. gerenciamento centralizado dos dispositivos;

3.12.3. registro e armazenamento seguro das imagens captadas;

3.12.4. controle de acesso eficiente às dependências monitoradas;

3.12.5. facilidade de administração e manutenção da infraestrutura tecnológica.

3.13. A implantação da solução inclui o fornecimento dos equipamentos e a fixação física das câmeras, dispositivos de identificação facial e access points nos locais definidos pela Administração, para assegurar a adequada cobertura das áreas internas do edifício.

3.14. Com a implementação dessa solução tecnológica, espera-se fortalecer os mecanismos de segurança institucional, aprimorar o controle de acesso às dependências da Câmara Municipal e proporcionar maior capacidade de monitoramento das atividades realizadas nas instalações do órgão.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Requisitos gerais

4.1.1. A solução de segurança eletrônica a ser fornecida deverá ser composta por equipamentos novos, de primeiro uso, sem sinais de utilização anterior, devendo atender integralmente às especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

4.1.2. Todos os equipamentos deverão ser fornecidos com manuais, cabos, conectores, acessórios e demais componentes necessários ao pleno funcionamento da solução, ainda que não estejam explicitamente mencionados na relação de itens, desde que indispensáveis à correta implantação e operação do sistema.

4.1.3. Os equipamentos deverão possuir compatibilidade técnica entre si, garantindo funcionamento integrado do sistema de videomonitoramento, do sistema de controle de acesso por reconhecimento facial e da infraestrutura de rede.

4.1.4. A solução deverá permitir gerenciamento centralizado dos dispositivos, possibilitando o monitoramento das câmeras, o gerenciamento da rede, o controle de acesso e o armazenamento das imagens por meio de plataforma unificada.

4.2. Requisitos específicos dos equipamentos

4.2.1. Os equipamentos listados abaixo devem ser obrigatoriamente da marca Ubiquiti e dos seguintes modelos:

4.2.1.1. Ubiquiti - Gateway Dream Machine Pro, modelo UDM-Pro;

4.2.1.2. Ubiquiti - Switch de Agregação (Aggregation), modelo USW-Aggregation;

4.2.1.3. Ubiquiti - Switch Standard 24, modelo USW-24;

4.2.1.4. Ubiquiti - Switch Pro 24 POE, modelo USW-Pro-24-POE (400W), camada 3, 24 portas;

4.2.1.5. Ubiquiti - Switch Pro XG 10 PoE, modelo USW-Pro-XG-10-PoE (400W);

4.2.1.6. Ubiquiti - Access Point, modelo U6+;

4.2.1.7. Ubiquiti - Cabo de Conexão Direta 10G 1 (um) metro, modelo UACC-DAC-SFP10-1M;

4.2.1.8. Ubiquiti - Cabo de Conexão Direta de Longo Alcance 10G, 5 metros, modelo UACC-AOC-SFP10-5M;

4.2.1.9. Ubiquiti - Adaptador SFP+ para RJ45, modelo UACC-CM-RJ45-MG;

4.2.1.10. Ubiquiti - Network Video Recorder Pro, modelo UNVR-Pro. Cada equipamento deve possuir 7 HDs de 8TB da Marca Ubiquiti, modelo UACC-HDD-E-8TB, SATA HDD Enterprise de 3,5" 8 TB;

4.2.1.11. Ubiquiti - Câmera Turret Ultra, modelo UVC-G5-Turret-Ultra;

4.2.1.12. Ubiquiti - Câmera G5 Bullet, modelo UVC-G5-Bullet;

4.2.1.13. Ubiquiti - Kit de identificação facial G3 Starter Kit Pro, modelo UA-G3-SK-Pro;

4.2.1.14. Ubiquiti - Magnetic Lock, modelo UA-Lock-Magnetic-270kg;

4.2.2. Os equipamentos listados abaixo podem ser de quaisquer marcas e modelos, desde que apresentem as seguintes características técnicas mínimas:

4.2.2.1. Patch Panel Descarregado 24 Portas:

4.2.2.1.1. Padrão: 19 polegadas com altura de 1U.

4.2.2.1.2. Capacidade: 24 portas.

4.2.2.1.3. Material: Aço SAE 1010/1020 com espessura mínima de 1.2mm e pintura eletrostática epóxi (anti-corrosão).

4.2.2.1.4. Guia Traseira: Obrigatória (barra de amarração para organizar e suportar o peso dos cabos).

4.2.2.1.5. Identificação: Painel frontal com identificação numérica e janelas para etiquetas.

4.2.2.1.6. Compatibilidade: Aceitação de Keystones CAT 6 padrão "Snap-in".

4.2.2.2. Keystone jack 90° CAT 6:

4.2.2.2.1. Categoria: CAT 6 (Classe E).

4.2.2.2.2. Frequência: Até 250 MHz.

4.2.2.2.3. Contatos Físicos: Bronze fosforoso com camada de ouro de 50 micro-polegadas (garante conexão sem oxidação por anos).

4.2.2.2.4. Corpo: Termoplástico de alto impacto UL94V-0 (não inflamável).

4.2.2.2.5. Terminação: Padrão 110 IDC para condutores de 22 a 26 AWG.

4.2.2.2.6. Normas: Conformidade com TIA/EIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.

4.2.2.2.7. Esquema de Pinagem: T568A e T568B impressos no corpo do conector.

4.3. Requisitos de fornecimento dos equipamentos

4.3.1. Os equipamentos fornecidos deverão:

4.3.1.1. ser originais de fábrica;

4.3.1.2. estar em linha de produção do fabricante;

4.3.1.3. possuir garantia do fabricante;

4.3.1.4. atender às especificações técnicas descritas neste Termo de Referência;

4.3.1.5. acompanhar todos os componentes necessários à sua implantação e operação.

4.3.2. Não serão aceitos equipamentos recondicionados, usados, remanufaturados ou fora de linha de fabricação.

4.4. Requisitos de fixação

4.4.1. A contratada deverá realizar a fixação física das câmeras, dos dispositivos de reconhecimento facial e dos access points nos locais indicados pela Administração, observando as condições técnicas adequadas para funcionamento dos equipamentos.

4.4.2. A fixação física deverá ser realizada de forma a garantir:

4.4.2.1. posicionamento adequado das câmeras para captação das imagens;

4.4.2.2. posicionamento adequado dos access points, segundo instruções da Administração;

4.4.2.3. cobertura eficiente das áreas monitoradas;

4.4.2.4. fixação segura dos equipamentos;

4.4.3. A contratada deverá observar as condições estruturais dos locais de fixação e utilizar os suportes, parafusos, buchas e demais elementos de fixação adequados para cada tipo de superfície.

4.5. Requisitos de armazenamento e gerenciamento de imagens

4.5.1. Cada um dos dois equipamentos de armazenamento (NVRs) deve possuir 7 HDs de 8TB da Marca Ubiquiti, modelo UACC-HDD-E-8TB, SATA HDD Enterprise de 3,5" 8 TB, para garantir a capacidade adequada para gravação e gerenciamento dos registros captados pelas câmeras instaladas no sistema, com retenção mínima de 30 dias em resolução máxima e sem redução de taxa de quadros (FPS).

4.6. Requisitos de garantia

4.6.1. Os equipamentos fornecidos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contada a partir do recebimento definitivo dos equipamentos pela Administração, com prazo de resposta de até 48 horas.

4.6.2. Durante o período de garantia, a contratada deverá assegurar o suporte necessário para solução de eventuais defeitos de fábrica dos equipamentos fornecidos.

4.6.3. Caso seja identificada falha ou defeito de fabricação, o equipamento deverá ser substituído ou reparado sem ônus para a Administração, dentro de prazo razoável a ser estabelecido pela fiscalização do contrato.

4.7. Requisitos de entrega

4.7.1. Os equipamentos deverão ser entregues no prédio da Câmara Municipal de Franca, em local a ser indicado pela Administração.

4.7.2. A contratada deverá observar os cuidados necessários para transporte e manuseio dos equipamentos, garantindo que sejam entregues em perfeitas condições de funcionamento e devidamente protegidos contra danos.

4.8. Requisitos de sustentabilidade

4.8.1. Sempre que possível, os equipamentos fornecidos deverão observar práticas de sustentabilidade ambiental, tais como:

4.8.1.1. eficiência energética;

4.8.1.2. redução do consumo de energia elétrica;

4.8.1.3. conformidade com normas ambientais aplicáveis;

4.8.1.4. utilização de materiais adequados às boas práticas de sustentabilidade.

4.9. Requisitos de qualificação da contratada

4.9.1. A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica para fornecimento dos equipamentos, devendo comprovar experiência compatível com o objeto da contratação, conforme exigências a serem estabelecidas neste Termo de Referência..

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Condições de execução

5.1.1. A execução do objeto compreenderá o fornecimento dos equipamentos de segurança eletrônica e a fixação física das câmeras, dos dispositivos de reconhecimento facial e dos access points nos locais indicados pela Administração, conforme especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

5.1.2. A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, bem como dos materiais e acessórios necessários à fixação dos dispositivos, incluindo, caso necessário, escadas e andaimes para acessar o local de fixação dos equipamentos, além de suportes, parafusos, buchas e demais componentes necessários à adequada fixação física dos equipamentos.

5.1.3. O cabeamento estruturado necessário ao funcionamento do sistema será executado por meio de contratação específica, não sendo responsabilidade da contratada a execução dessa etapa da infraestrutura.

5.2. Ordem de fornecimento

5.2.1. A execução do objeto terá início após a assinatura do contrato e emissão da Ordem de Fornecimento pela Administração, documento que autorizará formalmente o início da entrega dos equipamentos.

5.2.2. A Ordem de Fornecimento poderá estabelecer orientações adicionais quanto à logística de entrega e aos locais específicos de fixação dos equipamentos.

5.3. Prazo de entrega

5.3.1. O prazo para entrega dos equipamentos será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento.

5.3.2. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante apresentação de justificativa formal pela contratada e desde que aceita pela fiscalização do contrato, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.

5.4. Local de entrega

5.4.1. Os equipamentos deverão ser entregues nas dependências da Câmara Municipal de Franca, em local a ser indicado pela Administração no momento da emissão da Ordem de Fornecimento.

5.4.2. A contratada será responsável pelo transporte, carga, descarga e acondicionamento adequado dos equipamentos, garantindo que os produtos sejam entregues em perfeitas condições de funcionamento.

5.5. Fixação dos equipamentos

5.5.1. A contratada deverá realizar a fixação física das câmeras, dos dispositivos de reconhecimento facial e dos access points, observando os locais previamente definidos pela Administração.

5.5.1.1. A fixação deverá garantir:

5.5.1.1.1. posicionamento adequado para captação das imagens;

5.5.1.1.2. cobertura eficiente das áreas monitoradas;

5.5.1.1.3. fixação segura dos equipamentos;

5.5.1.1.4. preservação da integridade dos dispositivos.

5.5.1.2. A contratada deverá utilizar materiais de fixação apropriados ao tipo de superfície existente nos locais de fixação, assegurando a estabilidade e segurança dos equipamentos.

5.6. Responsabilidades da contratada

5.6.1. Compete à contratada:

5.6.1.1. fornecer todos os equipamentos previstos na contratação;

5.6.1.2. assegurar que os equipamentos estejam em perfeitas condições de funcionamento;

5.6.1.3. realizar a fixação dos equipamentos nos locais indicados pela Administração;

5.6.1.4. observar as orientações técnicas da fiscalização do contrato;

5.6.1.5. substituir equipamentos que apresentem defeito ou inconformidade.

5.7. Conclusão da execução

5.7.1. A execução do objeto será considerada concluída após:

5.7.1.1. a entrega de todos os equipamentos previstos;

5.7.1.2. a realização da fixação dos dispositivos nos locais indicados;

5.7.1.3. a verificação da conformidade dos itens fornecidos pela fiscalização do contrato, orientado por servidor da área de Informática.

6. GESTÃO DE CONTRATO

6.1. Gestão e fiscalização do contrato

6.1.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores previamente designados pela Administração, na qualidade de gestor do contrato e fiscal do contrato, conforme as disposições da Lei nº 14.133/2021.

6.1.2. O gestor do contrato será responsável pela coordenação geral da execução contratual, enquanto o fiscal do contrato será responsável pelo acompanhamento técnico e operacional do fornecimento dos equipamentos e da execução das atividades previstas neste Termo de Referência.

6.2. Atribuições do gestor do contrato

6.2.1. Compete ao gestor do contrato:

6.2.1.1. acompanhar a execução contratual sob os aspectos administrativos;

6.2.1.2. promover a interlocução entre a Administração e a contratada;

6.2.1.3. avaliar o cumprimento das obrigações contratuais;

6.2.1.4. adotar providências necessárias em caso de descumprimento contratual;

6.2.1.5. encaminhar as demandas necessárias à aplicação de sanções administrativas, quando cabível;

6.2.1.6. autorizar os procedimentos relacionados ao pagamento da contratada.

6.3. Atribuições do fiscal do contrato

6.3.1. Compete ao fiscal do contrato:

6.3.1.1. acompanhar e fiscalizar a entrega dos equipamentos, conjuntamente com servidor da área de Informática;

6.3.1.2. verificar a conformidade dos itens fornecidos com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, sob orientação dos servidores da área de Informática;

6.3.1.3. registrar eventuais ocorrências relacionadas à execução do contrato;

6.3.1.4. solicitar à contratada a correção de falhas ou irregularidades identificadas;

6.3.1.5. atestar o recebimento dos equipamentos para fins de pagamento.

6.4. Comunicação entre as partes

6.4.1. As comunicações entre a Administração e a contratada deverão ocorrer preferencialmente por meio eletrônico ou por registro formal no processo administrativo, garantindo a adequada formalização das orientações, solicitações e registros relacionados à execução do contrato.

6.5. Registro de ocorrências

6.5.1. Eventuais irregularidades verificadas durante a execução do contrato deverão ser registradas pela fiscalização, que notificará a contratada para adoção das providências necessárias à correção das falhas identificadas.

6.5.2. Caso as irregularidades não sejam sanadas dentro do prazo estabelecido, poderão ser adotadas as medidas administrativas cabíveis, incluindo aplicação de penalidades previstas na legislação e no instrumento contratual.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. Medição do objeto

7.1.1. Considerando a natureza do objeto, consistente no fornecimento de equipamentos com fixação física nos locais indicados pela Administração, a medição da execução contratual será realizada mediante verificação do cumprimento integral das obrigações previstas neste Termo de Referência.

7.1.2. A medição ocorrerá após:

7.1.2.1. entrega de todos os equipamentos previstos na contratação;

7.1.2.2. realização da fixação física das câmeras, dispositivos de reconhecimento facial e access points;

7.1.2.3. verificação da conformidade dos equipamentos fornecidos com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

7.2. Condições para pagamento

7.2.1. O pagamento será realizado em parcela única, após:

7.2.1.1. a entrega integral dos equipamentos;

7.2.1.2. a realização da fixação dos dispositivos nos locais definidos pela Administração;

7.2.1.3. a verificação da conformidade do objeto pela fiscalização do contrato;

7.2.1.4. a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

7.3. Documentação para pagamento

7.3.1. Para fins de pagamento, a contratada deverá apresentar à Administração:

7.3.1.1. Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao fornecimento dos equipamentos;

7.3.1.2. Documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista, conforme exigido pela legislação vigente.

7.3.2. A documentação poderá incluir, entre outros:

7.3.2.1. Certidão de Regularidade do FGTS;

7.3.2.2. Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União;

7.3.2.3. Certidão de Regularidade perante a Seguridade Social (INSS);

7.3.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.4. Prazo de pagamento

7.4.1. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da liquidação da despesa pela Administração, desde que atendidas todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

7.5. Condições para liquidação da despesa

7.5.1. A liquidação da despesa ocorrerá após:

7.5.1.1. conferência da documentação apresentada pela contratada;

7.5.1.2. verificação da conformidade do objeto pela fiscalização do contrato, sob orientação dos servidores da área de Informática;

7.5.1.3. atesto da nota fiscal pelo fiscal responsável.

7.5.2. Caso seja constatada qualquer irregularidade na documentação apresentada ou na execução do objeto, o pagamento ficará suspenso até a regularização da pendência pela contratada.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2. Regime de Execução

8.2.1. O regime de execução do contrato será por empreitada por preço global.

8.3. Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3.1. <u>Habilitação jurídica</u>

8.3.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.3.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.3.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.3.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples, ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples, ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.4. Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.4.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.5. Qualificação Econômico-Financeira

8.5.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.5.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

8.5.2.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.5.2.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;

8.5.2.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos;

8.5.2.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.5.3. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.6. Qualificação Técnico-Operacional

8.6.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;

8.6.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

8.6.2. Comprovação de capacidade operacional para execução de serviço similar de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou ao item pertinente, por meio da apresentação de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.6.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados concomitantemente.

8.6.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.6.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor estimado da contratação é de R$ 209.022,07 (duzentos e nove mil e vinte e dois reais e sete centavos), correspondente ao fornecimento integral dos equipamentos de segurança eletrônica, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência.

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES						
ITEM	**DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA REFERÊNCIA**	**QTD.**	**UNID.**	**ESTIMATIVA DE VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**

1	Gateway Dream Machine Pro, modelo UDM-Pro.	Ubiquiti - Unifi	1	un.	R$ 3.860,69	R$ 3.860,69
2	Switch de Agregação (Aggregation), modelo USW-Aggregation.	Ubiquiti - Unifi	1	un.	R$ 2.988,33	R$ 2.988,33
3	Switch Standard 24, modelo USW-24.	Ubiquiti - Unifi	10	un.	R$ 2.453,00	R$ 24.530,00
4	Switch Pro 24 POE, modelo USW-Pro-24-POE (400W), camada 3, 24 portas.	Ubiquiti - Unifi	4	un.	R$ 6.855,33	R$ 27.421,32
5	Switch Pro XG 10 PoE, modelo USW-Pro-XG-10-PoE (400W).	Ubiquiti - Unifi	1	un.	R$ 6.446,12	R$ 6.446,12
6	Access Point, modelo U6+, **com fixação nos locais**.	Ubiquiti - Unifi	5	un.	R$ 931,87	R$ 4.659,35
7	Cabo de Conexão Direta 10G 1 (um) metro, modelo UACC-DAC-SFP10-1M.	Ubiquiti - Unifi	4	un.	R$ 193,93	R$ 775,72
8	Cabo de Conexão Direta de Longo Alcance 10G, 5 metros, modelo UACC-AOC-SFP10-5M.	Ubiquiti - Unifi	8	un.	R$ 379,72	R$ 3.037,76
9	Adaptador SFP+ para RJ45, modelo UACC-CM-RJ45-MG.	Ubiquiti - Unifi	4	un.	R$ 697,63	R$ 2.790,52
10	Network Video Recorder Pro, modelo UNVR-Pro, cada NVR com 7 HDs Ubiquiti, totalizando 14 HDs. Modelo dos HDs: Unifi SATA HDD Enterprise de 3,5" 8 TB, modelo UACC-HDD-E-8TB.	Ubiquiti - Unifi	2	un.	R$ 20.792,00	R$ 41.584,00
11	Câmera Turret, modelo UVC-G5-Turret-Ultra, **com fixação nos locais.**	Ubiquiti - Unifi	21	un.	R$ 628,48	R$ 13.198,08
12	Câmera Bullet, modelo UVC-G5-Bullet, **com fixação nos locais**.	Ubiquiti - Unifi	15	un.	R$ 1.245,30	R$ 18.679,50
13	Kit de identificação facial G3 Starter Kit Pro, modelo UA-G3-SK-Pro, **com fixação nos locais**.	Ubiquiti - Unifi	9	un.	R$ 4.799,00	R$ 43.191,00

14	Magnetic Lock, modelo UA-Lock-Magnetic-270kg.	Ubiquiti	3	un.	R$ 1.416,73	R$ 4.250,19
15	Patch Panel Descarregado 24 Portas.	Intelbras	13	un.	R$ 157,23	R$ 2.043,99
16	Keystone jack 90° CAT 6.	Intelbras	350	un.	R$ 27,33	R$ 9.565,50
TOTAL GLOBAL						
R$ 209.022,07						

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação:

01 Legislativa

031 Ação Legislativa

1001 Gestão de Serviços Legislativos

2101 Manutenção dos Serviços Legislativos

40000000 Despesas de Capital

44000000 Investimentos

44900000 Aplicações Diretas

44905200 Equipamentos e Material Permanente

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. Recebimento provisório

11.1.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega dos equipamentos nas dependências da Câmara Municipal de Franca, mediante verificação preliminar quanto à quantidade dos itens entregues e à integridade física dos equipamentos.

11.1.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal do contrato, conjuntamente com servidor da área de Informática designado, pela Administração, mediante registro formal no processo administrativo.

11.2. Recebimento definitivo

11.2.1. O recebimento definitivo ocorrerá após:

11.2.1.1. verificação da conformidade dos equipamentos com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência;

11.2.1.2. confirmação da entrega integral dos itens contratados;

11.2.1.3. verificação da adequada fixação dos equipamentos nos locais indicados pela Administração.

11.2.2. Após a verificação da conformidade do objeto, o fiscal do contrato, conjuntamente com servidor da área de Informática, emitirá Termo de Recebimento Definitivo, atestando que os equipamentos foram fornecidos de acordo com as condições estabelecidas.

11.2.3. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade, funcionamento e garantia dos equipamentos fornecidos, nos termos da legislação aplicável.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. A participação na licitação implicará plena aceitação das condições estabelecidas neste Termo de Referência.

12.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, nas demais normas aplicáveis às contratações públicas e nos princípios que regem a Administração Pública.

12.3. A contratada deverá observar, durante toda a execução contratual, as normas legais, regulamentares e técnicas aplicáveis ao objeto da contratação.

ANEXO II – MODELO: DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação

PROCESSO DE DESPESA Nº 23/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 01004/2026**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO **FINALIDADE: CONTRATAÇÃO**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

A *(nome da empresa licitante)*, por seu representante legal *(nome do representante)*, RG *(número de documento do representante)*, inscrita no CNPJ sob nº *(numero do documento)*, com sede na *(endereço completo)*, DECLARA, para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no Edital do Pregão em epígrafe.

Sendo expressão da verdade firmamos a presente declaração.

.....

(local e data)

_____

Nome completo do Declarante

Cargo

ANEXO III – MODELO: DECLARAÇÃO – ART. 7º CF

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação

PROCESSO DE DESPESA Nº 23/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 01004/2026**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO **FINALIDADE: CONTRATAÇÃO**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

A *(nome da empresa licitante)*, por seu representante legal *(nome do representante)*, RG *(número de documento do representante)*, inscrita no CNPJ sob nº *(numero do documento)*, com sede na *(endereço completo)*, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art 68, da Lei n° 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

.....

(local e data)

_____

Nome completo do Declarante

Cargo

ANEXO IV – MODELO: DECLARAÇÃO ME/EPP/MEI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP/MEI

Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação

PROCESSO DE DESPESA Nº 23/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 01004/2026**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO **FINALIDADE: CONTRATAÇÃO**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

A *(nome da empresa licitante)*, por seu representante legal *(nome do representante)*, RG *(número de documento do representante)*, inscrita no CNPJ sob nº *(numero do documento)*, com sede na *(endereço completo)*, DECLARA, para todos os fins deste edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa, microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que pretende exercer seu direito de preferência previsto pela mesma lei.

.....

(local e data)

_____

Nome completo do Declarante

Cargo

ANEXO V – MODELO: DECLAR. INEXIST. DE FATO IMPEDITIVO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação

PROCESSO DE DESPESA Nº 23/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 01004/2026**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO **FINALIDADE: CONTRATAÇÃO**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

A *(nome da empresa licitante)*, por seu representante legal *(nome do representante)*, RG *(número de documento do representante)*, inscrita no CNPJ sob nº *(numero do documento)*, com sede na *(endereço completo),* DECLARA, sob as penas da Lei, a INEXISTENCIA de qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação em epígrafe, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

.....

(local e data)

_____

Nome completo do Declarante

Cargo

ANEXO VI – MODELO: PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação

PROCESSO DE DESPESA Nº 23/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 01004/2026**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX:

E-MAIL DE CONTATO:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da proposta.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	UNID	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL
1						

Valor total: R$ xxxxxxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Declaração: Declaro-me expressamente de acordo com as normas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, submetendo-me aos termos que o integram.

.....

(local e data)

_____

Nome completo do Declarante

Cargo

ANEXO VII – TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

Fica designado(a) servidor(a):

GESTOR DE CONTRATO
Nome: Andresa Ramos Peixoto Granero
Cargo: Analista Legislativo
CPF: 037.187.656-75 RG: 29.553.310-9
E-mail: andresa.rpg@franca.sp.leg.br

Para gerenciar, o Contrato nº /2026, Processo de Despesa nº 0023/2026, Pregão Eletrônico nº 1004/2026 e de conformidade com o Art. 7, §3º da Lei nº 14.133/2024 e Portaria nº 02/2026.

FISCAL DE CONTRATO
Nome: Paulo Henrique de Faria Pereira
Cargo: Analista Legislativo
CPF: 374.082.108-65 RG: 34.978,145-x
E-mail: cmf.paulohenrique@gmail.com

Para gerenciar, o Contrato nº /2026, Processo de Despesa nº 0023/2026, Pregão Eletrônico nº 1004/2026 e de conformidade com o Art. 7, §3º da Lei nº 14.133/2024 e Portaria nº 36/2024.

Câmara Municipal de Franca, xxx de xxx de 2026.

Elaine Cristina Prado Moscardini de Sousa
GESTORA DO CONTRATO

Paulo Henrique de Faria Pereira
FISCAL DO CONTRATO

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA _____, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA, E A EMPRESA _____, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01004/2026.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA - SP, com sede na rua da Câmara, nº 01, Parque das Aguas, Franca/SP, CEP 14401-306, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 49.219.538/0001-80, neste ato representado pelo Presidente e Vereador ....., inscrito no RG nº ..... e CPF nº ....., doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ....., ..., conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo de Despesa nº 00023/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da licitação nº ...../2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. O objeto do presente Contrato é a aquisição de equipamentos de segurança, compreendendo solução integrada de videomonitoramento IP, controle de acesso por reconhecimento facial, armazenamento de imagens e infraestrutura de rede, incluindo o fornecimento dos equipamentos e a fixação física das câmeras, dos equipamentos de reconhecimento facial e dos access points nos locais definidos pela Administração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	UNID	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL
1						

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência;

1.2.2. A Proposta do contratado;

1.2.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.2. A vigência contratual destina-se a assegurar o cumprimento das obrigações relacionadas ao fornecimento dos equipamentos e à fixação física dos dispositivos nos locais indicados pela Administração, bem como ao acompanhamento e encerramento das obrigações contratuais.

2.3. O contrato será considerado encerrado após o cumprimento integral das obrigações assumidas pelas partes, especialmente após a entrega, aceitação e pagamento do objeto contratado.

2.4. Caso o objeto não seja concluído dentro do prazo inicialmente previsto, a vigência poderá ser prorrogada automaticamente até a conclusão do objeto, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, limitada às atividades acessórias relacionadas à execução do contrato, desde que previamente autorizada pela CONTRATANTE.

4.2. A subcontratação não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade integral pela execução do objeto, permanecendo responsável perante a Administração por todas as obrigações contratuais assumidas.

4.3. Não será permitida a subcontratação do fornecimento dos equipamentos que compõem a solução de segurança eletrônica, por se tratar do objeto principal da contratação.

4.4. A CONTRATADA deverá informar previamente à CONTRATANTE os serviços a serem subcontratados, bem como a identificação da empresa subcontratada, para fins de avaliação e autorização pela Administração.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R$ _____ (_____), conforme proposta apresentada pela CONTRATADA no âmbito do Pregão Eletrônico nº ___/2026.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução do objeto, tais como tributos, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, despesas com transporte, frete, seguro, fixação, materiais de fixação, bem como quaisquer outros custos necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes deste contrato.

5.3. O valor contratado corresponde ao fornecimento integral dos equipamentos previstos no objeto contratual, incluindo a fixação física das câmeras, dispositivos de reconhecimento facial e access points nos locais indicados pela Administração.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento será realizado em parcela única, após a entrega integral dos equipamentos e a realização da fixação dos dispositivos nos locais indicados pela CONTRATANTE, bem como após a verificação da conformidade do objeto pela fiscalização do contrato, em conjunto com servidor da área de Informática.

6.2. O pagamento ficará condicionado à aceitação do objeto pela fiscalização, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

6.3. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar à Administração:

6.3.1. Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao fornecimento dos equipamentos;

6.3.2. documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, conforme exigido pela legislação vigente.

6.4. A documentação poderá incluir, entre outros:

6.4.1. Certidão de Regularidade do FGTS;

6.4.2. Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União;

6.4.3. Certidão de Regularidade perante a Seguridade Social (INSS);

6.4.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.5. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da liquidação da despesa pela CONTRATANTE, desde que atendidas todas as condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência.

6.6. Caso seja constatada qualquer irregularidade na documentação apresentada ou na execução do objeto, o pagamento ficará suspenso até a regularização da pendência pela CONTRATADA.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Não haverá reajuste de preços durante a vigência do presente contrato, considerando que o objeto consiste no fornecimento de equipamentos com entrega integral em prazo determinado, sem caráter de prestação continuada.

7.2. Eventual pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato poderá ser analisado pela Administração, desde que devidamente comprovado pela CONTRATADA e observado o disposto no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº 14.133/2021.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

Constituem obrigações do CONTRATANTE, sem prejuízo de outras previstas na legislação vigente, no edital e no Termo de Referencia:

8.1. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com este contrato e seus anexos;

8.2. receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.3. acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor ou comissão designada, registrando eventuais ocorrências relacionadas ao cumprimento das obrigações contratuais;

8.4. notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos, incorreções, falhas ou irregularidades verificadas no fornecimento dos equipamentos, ou na execução das atividades previstas, fixando prazo para sua correção;

8.5. efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao objeto contratado, no prazo e nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência;

8.6. aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na legislação e neste contrato, quando verificado o descumprimento de obrigações contratuais;

8.7. prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, necessários à execução do contrato;

8.8. comunicar formalmente à CONTRATADA quaisquer ocorrências relacionadas à execução do objeto que possam interferir no cumprimento das obrigações assumidas.

8.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1. fornecer os equipamentos previstos no objeto contratual em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência;

9.2. realizar a fixação física das câmeras, dispositivos de reconhecimento facial e access points nos locais indicados pela CONTRATANTE, observando as condições técnicas adequadas para funcionamento dos equipamentos;

9.3. fornecer equipamentos novos, originais de fábrica, sem uso anterior, acompanhados dos acessórios necessários ao seu pleno funcionamento;

9.4. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

9.5. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto fornecido, bem como por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros;

9.6. comunicar ao fiscal do contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal que possa comprometer a execução do objeto;

9.7. manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.8. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e tributárias decorrentes da execução do contrato;

9.9. fornecer os manuais de utilização dos equipamentos e demais informações necessárias à operação do sistema, preferencialmente em língua portuguesa;

9.10. observar as normas de segurança aplicáveis às atividades realizadas nas dependências da CONTRATANTE;

9.11. garantir a qualidade e o funcionamento adequado dos equipamentos fornecidos, durante o período de garantia estabelecido;

9.12. guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas à infraestrutura tecnológica e de segurança da CONTRATANTE.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão da execução do presente contrato.

10.2. Os dados pessoais eventualmente tratados no âmbito da execução contratual deverão ser utilizados exclusivamente para as finalidades relacionadas à execução do objeto contratado, observando-se os princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, segurança e prevenção, conforme previsto na LGPD.

10.3. É vedado à CONTRATADA utilizar, divulgar, compartilhar ou comercializar dados pessoais obtidos em razão da execução do contrato, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas pela legislação aplicável ou mediante autorização formal da CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATADA deverá adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

10.5. Caso ocorra qualquer incidente de segurança envolvendo dados pessoais, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, fornecendo todas as informações necessárias para avaliação e adoção das providências cabíveis.

10.6. A CONTRATADA deverá orientar e treinar seus empregados, prepostos ou colaboradores quanto às obrigações relativas à proteção de dados pessoais, garantindo o cumprimento das disposições da LGPD.

10.7. Encerrada a execução contratual, a CONTRATADA deverá eliminar ou devolver todos os dados pessoais eventualmente tratados, salvo nas hipóteses em que a legislação exija sua conservação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. Não será exigida garantia de execução contratual para a presente contratação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a. der causa à inexecução parcial do contrato;

b. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos, ou ao interesse coletivo;

c. der causa à inexecução total do contrato;

d. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

12.2.1. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

12.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

12.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.2.4. **Multa**

12.2.4.1. Moratória de até 10% sobre o valor total do contrato, quando descumprido qualquer cláusula do contrato.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6.1. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

12.8.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.8.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.8.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

12.8.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizações e multas.

13.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Franca, na dotação abaixo discriminada:

01 Legislativa
031 Ação Legislativa
1001 Gestão de Serviços Legislativos
2101 Manutenção dos Serviços Legislativos
40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
44905200 Equipamentos e Material Permanente

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da cidade de Franca/SP para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

19.

Franca, XX de XXXXXX de 2026.

Fransérgio Garcia Braz	**Representante**
Presidente da Câmara Municipal de Franca	Empresa

Testemunhas:

Nome	Nome
RG ou CPF	RG ou CPF

ANEXO IX – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: _____

CONTRATADO: _____

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_____

OBJETO: _____

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)_____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____

Cargo:_____

CPF: _____ RG: _____

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: _____

E-mail institucional _____

E-mail pessoal:_____

Telefone(s):_____

Assinatura:_____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: _____

Cargo:_____

CPF: _____ RG: _____

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: _____

E-mail institucional _____

E-mail pessoal:_____

Telefone(s):_____

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: _____

Cargo:_____

CPF: _____ RG: _____

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: _____

E-mail institucional _____

E-mail pessoal:_____

Telefone(s):_____

Assinatura: _____

Advogado:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE:

CNPJ Nº:

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)